

CONTRATO Nro. 012-DNAJ-CNE-2025

REGIMEN ESPECIAL Nro. RE-CEP-CNE-2025-002

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, legalmente representado por la Ing. María Cristina Tipanta Chauca, Directora Nacional Administrativa (S), por delegación de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral mediante Resolución Nro. CNE-PRE-2025-0048-RS, de 19 de junio de 2025, a quien en adelante se le denominará **“EL CONTRATANTE”**; y, por otra parte, el **INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR**, representada legalmente por el CRNL EMC., Manuel Iván Ramírez Álvarez, en calidad de Director del Instituto Geográfico Militar, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nro. 1768007200001, a quien en adelante se le denominará **“EL CONTRATISTA”**.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:

- 1.1** Mediante Resolución Nro. PLE-CNE-1-20-11-2018, de 20 de noviembre de 2018, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, designó a la Ingeniera Shiram Diana Atamaint Wamputsar, como Presidenta del Consejo Nacional Electoral.
- 1.2** Mediante Resolución Nro. CNE-PRE-2025-0048-RS, de 19 de junio de 2025, donde la Presidenta del Consejo Nacional Electoral resolvió: *“(...) 1.1. Ordenadores de Gasto.- Son ordenadores de gasto del Consejo Nacional Electoral quienes autorizan el gasto e inicio del procedimiento de contratación pública para la adquisición de bienes muebles y prestación de servicios incluido consultoría (...) (...) Director/a Nacional Administrativo/a (...) g. Suscribir los contratos, (...) así como todos aquellos instrumentos jurídicos que los modifiquen o terminen dichos contratos, en el ámbito de los montos delegados (...)”*;
- 1.3** Se cuenta con el aval de Planificación emitidos por la Dirección Nacional de Planificación y Proyectos del Consejo Nacional Electoral, conforme consta:

AÑO 2025: Formulario Nro. 105469, de 18 de julio de 2025, con clasificador de gasto Nro. 530204, denominado *“Edicion – Impresion – Reproduccion – Publicaciones – Suscripciones – Fotocopiado – Traduccion – Empastado – Enmarcacion - S”*

- 1.4 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos para cubrir las obligaciones derivadas de esta contratación, tal cual se desprende de las Certificaciones Presupuestarias emitidas por la Dirección Nacional Financiera del Consejo Nacional Electoral, según el siguiente detalle:

Certificación Presupuestaria 2025:

Nro.	Monto	Fecha	ITEM/PRES	DESCRIPCION
477	\$ 15,679.70	19 de julio de 2025	530204	<i>“Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales”</i>

- 1.5 Mediante Resolución de Inicio Nro. CNE-DNA-2025-0025- de 23 de julio de 2025, la Directora Nacional Administrativa, resolvió: *“(…) Artículo 1.- Aprobar el pliego de Régimen Especial, el respectivo cronograma; y, consecuentemente disponer el inicio del procedimiento signado con el código Nro. RE-CEP-CNE-2025-002, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”; con un presupuesto referencial de USD. 15.679,70 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 70/100), valor que no grava IVA, por ser transferencia presupuestaria INTERFUENTE 001 no sujetos a facturación, el plazo será de conformidad a lo establecido en el numeral 12 de los Términos de Referencia.”*
- 1.6 Mediante Acta Nro. 1, de **“AUDIENCIA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES”**, de 24 de julio de 2025, el delegado para llevar a cabo el proceso pre – contractual, dejó constancia que **NO** existieron preguntas, ni aclaraciones dentro del procedimiento en mención.
- 1.7 Mediante Acta No. 5 **“CALIFICACION DE OFERTA”**, de 25 de julio de 2025, el delegado responsable de la etapa precontractual recomendó: *“(…) calificar y adjudicar al oferente INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR con RUC 1768007200001 en el procedimiento signado con RE-CEP-CNE-2025-002 cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA*

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO por un valor de USD 15.679,70 son QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 70/100) NO GRAVA IVA POR SER TRANSFERENCIA INTERFUENTE 001, no sujetos a facturación, por haber cumplido con los requisitos mínimos y condiciones solicitadas en el pliego.”

- 1.8** Mediante **“INFORME DE RECOMENDACIÓN EXPRESA DE ADJUDICACIÓN”**, de 25 de julio de 2025, el delegado responsable de la etapa precontractual recomendó expresamente: *“(...) adjudicar el procedimiento signado con el código Nro. RE-CEP-CNE-2025-002 cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO” al INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR con RUC 1768007200001 por un valor de USD 15.679,70 son QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 70/100) NO GRAVA IVA POR SER TRANSFERENCIA INTERFUENTE 001, toda vez que cumple con todos los requisitos de participación establecidos en el pliego y en los Términos de Referencia.”*
- 1.9** Mediante Resolución de Adjudicación Nro. CNE-DNA-2025-0026- de 25 de julio de 2025, la Directora Nacional Administrativa (S), resolvió: *“(...) **Artículo 1.-** Adjudicar el procedimiento de Régimen Especial, signado con el código Nro. **RE-CEP-CNE-2025-002**, para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, al oferente INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, con número de RUC. 1768007200001, por un valor de USD. 15.679,70 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 70/100), valor que no grava IVA, por ser transferencia presupuestaria INTERFUENTE 001 no sujetos a facturación, el plazo será de conformidad a lo establecido en el numeral 12 de los Términos de Referencia.”***
- 1.10** Mediante memorando Nro. CNE-DNA-2025-1966-M de 25 de julio de 2025, la Directora Nacional Administrativa (S), solicitó al Director Nacional de Asesoría Jurídica (S), lo siguiente: *“(...) disponer la continuación del trámite pertinente para la elaboración de contrato del proceso en mención signado con el código No.RE-CEP-CNE-2025-002.”*
- 1.11** Mediante **“INFORME DE CONFORMIDAD DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**, de 25 de julio de 2025, el Director Nacional de Asesoría Jurídica (S) concluyó: *“Acorde a lo señalado en las recomendaciones 5 y 6 del Informe de Auditoría Nro. DNA1-0075-2019, se observó que **NO** se realizaron preguntas, ni aclaraciones, conforme consta en el Acta, en tal virtud, es factible elaborar y suscribir el contrato requerido dentro del proceso signado con el código Nro. **RE-CEP-CNE-2025-002**, para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE***

DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de Aplicación; y, Resoluciones del SERCOP.”

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1 Forman parte integrante del contrato, los siguientes documentos:

- a) Pliego y Términos de Referencia del proceso precontractual.
- b) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.
- c) Copia del documento de Registro Único de Proveedores (RUP) del contratista, emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).
- d) Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del contratista.
- e) Aval año 2025 Nros. 105469 de 18 de julio de 2025.
- f) Certificación Presupuestaria año 2025 Nro. 477 de 19 de julio de 2025.
- g) Resolución de Inicio Nro. CNE-DNA-2025-0025- de 23 de julio de 2025.
- h) Resolución de Adjudicación Nro. CNE-DNA-2025-0000- de 24 de julio de 2025.
- i) Las Actas generadas dentro del proceso.
- j) Informe de recomendación expresa de adjudicación.
- k) La oferta presentada por el contratista, con todos los documentos que la conforman.
- l) Informe de conformidad de requerimientos mínimos para la suscripción del contrato.
- m) Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información.
- n) Los requerimientos de transferencia tecnológica nivel TT1, de conformidad a lo establecido en la RESOLUCIÓN No. R.E-SERCOP-2023-0134 de 08 de agosto de 2023 - Anexo 04 “REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC”, por el CPC de este procedimiento

2.2 Cualquier omisión en los detalles requeridos para el cumplimiento del contrato, no podrá interpretarse como que el contratista debe omitirlos, o conlleve una autorización para afectar la integridad del contrato.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:

3.1 El contratista se obliga con el Consejo Nacional Electoral a entregar y cumplir con la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”**; a entera satisfacción del contratante según las características constantes en los Términos de Referencia, Pliego, Acta de Audiencia de preguntas respuestas y aclaraciones, en la Oferta y documentos que se agregan y forman parte integrante de este contrato.

3.2 El Alcance, Metodología y Servicios Esperados se entenderán de acuerdo con lo establecido en los acápites 6, 7 y 9 de los Términos de Referencia de este proceso, en la Oferta presentada por el Contratista, que forman parte integrante del presente instrumento.

CLÁUSULA CUARTA: PRECIO DEL CONTRATO:

El valor que el contratante pagará al contratista por el presente contrato es de **USD. 15.679,70 (QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 70/100)**, valor que no grava IVA, por ser transferencia presupuestaria INTERFUENTE 001 no sujetos a facturación.

4.1 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	NOMBRE DE DOCUMENTOS	TAMAÑO	MATERIAL (TIPO DE PAPEL)	CANTIDAD APROXIMADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LAS "ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO"	Hojas / Ítems	LISTADO DE MATERIALES	A4	Bond blanco 90 gr.	67	\$ 2,40	\$ 160,80
		PADRÓN ELECTORAL	A4	Bond blanco 90 gr.	1.716	\$ 1,50	\$ 2.574,00
		CERTIFICADOS DE VOTACIÓN	A4	Bond blanco 90 gr.	12.200	\$ 0,30	\$ 3.660,00
		CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN	A4	Bond blanco 90 gr.	132	\$ 3,00	\$ 396,00
		CERTIFICADOS DE VOTACIÓN DE FFAA Y PN EN SERVICIO ACTIVO	A4	Bond blanco 90 gr.	33	\$ 3,30	\$ 108,90
		ACTAS DE INSTALACIÓN (T1 Y C1)	A4	Bond blanco 90 gr.	142	\$ 2,40	\$ 340,80
		ACTAS DE INSTALACIÓN (SIMULACRO)	A4	Bond blanco 90 gr.	66	\$ 2,40	\$ 158,40
		ACTAS DE INSTALACIÓN PARA CONOCIMIENTO	A3	Bond blanco 90 gr.	66	\$ 2,40	\$ 158,40
		BORRADOR DE ESCRUTINIO - A3 DIGITAL	A3	Bond blanco 90 gr.	132	\$ 2,50	\$ 330,00
		ACTA DE ESCRUTINIO GENERALES (T1, T2 Y P1)	A4	Seguridad Bitonal 90 gr.	528	\$ 3,70	\$ 1.953,60
		ACTAS DE ESCRUTINIO (SIMULACRO)	A4	Bond blanco 90 gr.	264	\$ 3,40	\$ 897,60
		ACTA DE ESCRUTINIO PARA CONOCIMIENTO PÚBLICO	A4	P. Químico 75 gr.	1.320	\$ 2,40	\$ 3.168,00
		FORMULARIO DE RECIBO	A4	Bond blanco 90 gr.	66	\$ 2,40	\$ 158,40
		FLUJOGRAMA DE MATERIAL ELECTORAL	A3	Bond blanco 90 gr.	66	\$ 2,80	\$ 184,80
		IDENTIFICACIÓN DE SOBRES ELECTORALES A4	A4	Adhesivo blanco 150 gr.	400	\$ 1,60	\$ 640,00
		IDENTIFICACIÓN DE SOBRES ELECTORALES A3	A3	Adhesivo blanco 150 gr.	200	\$ 2,00	\$ 400,00
		CREDENCIALES PARA VOTAR FFAA. Y POLICÍA NACIONAL EN SERVICIO ACTIVO	A4	Adhesivo blanco 150 gr.	150	\$ 2,60	\$ 390,00
					17.548		
		Valor Sub Total Sin IVA					\$ 15.679,70

4.2 Los precios acordados en el contrato constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:

Los pagos se los realizarán de la siguiente manera:

El pago del 100% de valor total del contrato será cuando se entregue la totalidad del objeto del contrato, así como, del cumplimiento de las actividades administrativas vinculadas a la liquidación económica del contrato; previo del informe a entera satisfacción del Administrador/a del Contrato y suscripción del acta entrega-recepción definitiva, la misma que estará respaldada con los documentos de constatación de entrega.

Es importante mencionar que el monto total del contrato es referencial, es decir el Consejo Nacional Electoral pagará únicamente por los servicios efectivamente recibidos y prestados a entera satisfacción, en base al precio unitario fijado para los documentos electorales para la **“ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”**.

De este pago se descontará cualquier valor a cargo de la Contratista, por aplicación de multas y demás condiciones del contrato y de la Ley.

CLÁUSULA SEXTA: DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

En el presente contrato no existirá reajuste de precios, dado a que su forma de pago no corresponde al sistema de precios unitarios, de conformidad con el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por la naturaleza de la contratación, no se exigirán las garantías al ser una contratación bajo el procedimiento de Régimen Especial, enmarcado en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO:

El plazo de ejecución del contrato para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COMPAGINACIÓN, CLASIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUETADO, ETIQUETADO, ESTIBO, DESPACHO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES PARA LA “ELECCIÓN DEL ALCALDE Y CONCEJALES DEL CANTÓN SEVILLA DON BOSCO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”**, será de sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato; la contratista deberá entregar la totalidad del material electoral conforme a los cronogramas establecidos en la Metodología de Trabajo, en la tabla de actividades y los tiempos de cumplimiento, así como la tabla de orden de prelación.

CLÁUSULA NOVENA: SUBCONTRATACIÓN:

9.1 El contratista podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización del administrador del contrato, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontrato no exceda de treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, y el subcontratista este habilitado en el RUP.

- 9.2** El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas, y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

- 10.1** Se designa como administrador del contrato al Ing. Edwin Iván Revelo Revelo, Analista de Logística 2 de la Dirección Nacional de Logística, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, previo informe motivado.
- 10.2** Las demás obligaciones del administrador del contrato se encuentran previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, demás normativa aplicable y el contrato, conforme lo establecido en el numeral 16 de Los Términos de Referencia.
- 10.3** En caso de requerir cambio de administrador de contrato, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá, de oficio o a solicitud de parte durante la ejecución del contrato, realizar un cambio del administrador, siempre que esté debidamente justificado

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- 11.1** Las obligaciones del Contratista serán las determinadas en el numeral 13 de los Términos de Referencia, así como en la Oferta presentada y demás obligaciones que se deriven de la norma y del propio contrato.
- 11.2** Así mismo, estará sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, Resoluciones emitidas por el SERCOP, y demás normativa aplicable conforme la naturaleza de este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

- 1.** La contratante, nombrará un Administrador/a del Contrato que será el responsable de coordinar con el contratista del servicio las acciones que se deriven del presente instrumento.
- 2.** La entidad contratante será responsable de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones atinentes al trámite, además de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.

3. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrará los contratos complementarios en un plazo máximo de quince días, siempre y cuando el plazo del contrato original este vigente, contados a partir de la aprobación o autorización de la máxima autoridad o su delegado observando para el efecto la normativa legal vigente. El Administrador del contrato emitirá un informe motivado, el mismo que será autorizado por la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral o su delegado
4. Dar soluciones a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un término de (1) un día contado a partir de la petición escrita formuladas por el contratista.
5. Una vez suscrito el contrato, la entidad contratante deberá recibir el servicio contratado y cumplir con las demás obligaciones derivadas de la misma.
6. Suscribir el acta entrega recepción definitiva en base a las actas de constatación de entrega-recepción parciales de los servicios recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la Ley para la entrega recepción y en general cumplir con las obligaciones derivadas del contrato, recibido a satisfacción de la entidad.
7. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones estipuladas en el presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD:

13.1 El contratista se compromete a guardar con estricta y absoluta confidencialidad, cualquier información del Consejo Nacional Electoral, que llegare a conocer como consecuencia de la ejecución de sus actividades, salvo autorización escrita de la entidad contratante o pedido de autoridad competente; de conformidad con las Políticas de Seguridad de la Información del Consejo Nacional Electoral.

13.2 Las partes convienen en que toda la información que llegare a conocimiento de la otra parte, a razón de la ejecución del presente contrato, será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su autorización en beneficio propio o de terceros, o en contra de la dueña de tal información.

13.3 El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS:

14.1 Se impondrán multas por el retardo o incumplimiento de las obligaciones adquiridas, las que se determinarán por cada día de retardo; la multa a aplicar corresponde al uno por mil (1x1000) del porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato.

14.2 No se impondrá multas, en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo establecido en la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y aceptado por el Consejo Nacional Electoral, para lo cual se notificará a la entidad contratante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes de ocurridos los hechos. Concluido este término, de no mediar dicha notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue el proveedor como causa para la no entrega de los servicios y se le impondrá la multa prevista anteriormente.

14.3 En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, el cual establecerá el incumplimiento, las fechas y los montos; la entidad contratante queda autorizada por el proveedor para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este proceso le corresponde recibir, sin requisito o trámite previo alguno. Dichas multas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.

14.4 Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el Consejo Nacional Electoral, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato.

14.5 Para aplicar las multas se procederá conforme los artículos 292 y 293 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

15.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

15.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

- a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.
- b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista.
- c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.
- d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta Presentación y compromiso.
- e) Las demás determinadas en la ley.

15.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

16.1 En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; y el Arbitraje conforme el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) ; y, a las siguientes normas:

- a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.
- b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación en la Procuraduría General del Estado, las partes se someten a arbitraje conforme el Código Orgánico General de Procesos (COGEP); El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales y un alterno, y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y los dos árbitros elegidos, en el mismo término de cinco días escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal, y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno serán seleccionados de la lista oficial proporcionada por el centro de arbitraje y mediación, y el término para su designación se contará a partir de la fecha en que los árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. En el evento en que alguna de las partes, o los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.
- c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno.
- d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.
- e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida.
- f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el demandante.

- g) La mediación será en la ciudad de Quito, provincia Pichincha en las instalaciones del Centro de mediación de la Procuraduría General del Estado.

g.1 El arbitraje será en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha en las instalaciones del Centro de Mediación de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.

- h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral.
- i) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.
- j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

17.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma castellano.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO:

18.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.

18.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

-CONSEJO NACIONAL ELECTORAL:

Dirección: Av. 6 de Diciembre N133-122 y Bosmediano

Teléfonos: (02) 3815410 / 23815411

Correo electrónico: edwinrevelo@cne.gob.ec
Quito- Ecuador.

- INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

Dirección: Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño. Sector el Dorado

Teléfonos: 593 - 023975100

Correo electrónico: jimmy.caceres@geograficomilitar.gob.ec /
secretaria.general@geograficomilitar.gob.ec
Quito- Ecuador.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

19.1 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado en la ciudad de Quito.

Se considerará como fecha de suscripción del presente contrato la fecha en que el último interviniente lo firme electrónicamente.



Ing. María Cristina Tipanta Chaucala
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA (S)
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



CRNL EMC., Manuel Iván Ramírez
Álvarez
**DIRECTOR DEL INSTITUTO
GEOGRÁFICO MILITAR**

Elaborado:	 Firmado electrónicamente por: SANTIAGO IVAN RODRIGUEZ PAREDES Validar únicamente con FirmaEC
Revisado:	 Firmado electrónicamente por: DAVID ANDRES CANAS TUTASI Validar únicamente con FirmaEC
Aprobado:	 Firmado electrónicamente por: DIEGO FERNANDO CORDOVA ENDARA Validar únicamente con FirmaEC

CONDICIONES GENERALES

DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

Nota: Las condiciones generales de los contratos de ejecución de obra, adquisición de bienes y/o prestación de servicios, mediante Régimen Especial, son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la ejecución de obras, adquisición de bienes, y/o prestación de servicios, incluidos consultoría, calificados para la seguridad interna y externa del Estado; productos y servicios comunicacionales a través de procesos de selección o contratación directa; asesoría y patrocinio jurídico; obra artística, literaria o científica; repuestos o accesorios; bienes y servicios únicos en el mercado, o proveedor único; transporte de correo interno y/o internacional; contratos entre entidades públicas y/o subsidiarias salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.

Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. **"Adjudicatario"**, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.
- b. **"Comisión Técnica"**, es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

- c. **“Contratista”**, es el oferente adjudicado.
- d. **“Contratante” “Entidad Contratante”**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- e. **“LOSNCP”**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f. **“RGLOSNCP”**, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- g. **“Oferente”**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a participar.
- h. **“Oferta”**, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
- i. **“SERCOP”**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Serán de obligatorio cumplimiento las condiciones de la forma de pago previstas en las condiciones particulares del contrato, y además:

2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación del administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante,

reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1 Se estará a lo contemplado en las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la contratante en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

- a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.
- b) Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

- a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.
- b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:

- a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1 4.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

- a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.
- b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.
- c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y

en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por el administrador del contrato.

5.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

5.4 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las condiciones particulares del pliego que son parte del contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEL CONTRATO

8.1 El acta de entrega-recepción, sea parcial, provisional o definitiva, según la naturaleza del contrato, será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes y el administrador del contrato haya emitido el informe de conformidad a lo previsto en los artículos 123 y 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8.2 Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince (15) días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8.3 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la contratante, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente. Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

10.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Cláusula Undécima .-LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos).

NOTA.-Las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del contratista, puesto que están incorporados como parte integrante del contrato de conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de la Condiciones Particulares del Contrato de Régimen Especial.